

[ιγ'.] Ὅτι καὶ τὰ ἐκφωνούμενα βλάπτουσιν, οὐ μὴν τὰ μὴ ἐκφωνούμενα· καὶ τὰ μὴ δυνάμενα ἐννοηθῆναι ἀντὶ μηδὲ γεγραμμένων παραλαμβάνονται.

[ιδ'.] Ὅτι οὐ βλάπτει τινὰ τὸ μήτε εἰς ἐπερώτησιν κατενεχθὲν μήτε ψιλῶς ἐπαγγελθέν.

[ιε'.] Ὅτι ὁ νόμος¹ φησὶν· „ἐτοιμότεροι ὀφείλομεν εἶναι προφάσεως παρεμπεσοῦσης ἀρνεῖσθαι τὴν ἀγωγὴν εἰς τὸ τὴν ἐλευθερίαν ἀρμόσαι τῷ ἐναγομένῳ.“

[ις'.] Βι. ζ' τί. α' κεφ. τελευταῖον, νεαρὰ ρχέ. Ὅτι νόμος² ἐστὶν, ὅταν διαφωνία γένηται ἐν τοῖς δικάζουσιν, ἕκαστον τῶν δικαστῶν³ τὴν ἰδίαν ψῆφον διδόναι· καὶ ἕτερος νόμος⁴· „ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατεῖ.“ τούτους τοίνυν τοὺς δύο νόμους ἐναντιοφανεῖς ἔλεγεν εἶναι ὁ ὀφρυδάς σημειούμενος σχεδὸν καὶ ἐναντίους, καὶ τὸν μὲν, ὅτι ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατεῖ, παλαιὸν εἶναι νόμον καὶ τῶν διγέστων, τὸν δὲ ἕκαστον ἀναγκάζεσθαι τὴν ἰδίαν διδόναι ψῆφον νεαρότερον καὶ ἀναιρετικὸν τοῦ προτέρου. ἀλλ' ὁ νομικώτατος καὶ σοφώτατος μάγιστρος ἐρωτήσαντός μου τοῦτο ἡρμήνευσε μὴ καλῶς σημειώσασθαι τὸν ὀφρυδάν· οὐδὲν γὰρ τῶν κειμένων ἐν τοῖς βασιλικοῖς εἶναι τῶν ἀνηρημένων, ἀλλὰ τούτους τοὺς προειρημένους δύο νόμους κρατεῖν κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς καὶ τὰς ὑποθέσεις⁵. ὅτε γὰρ τυχὸν δέκα δικασταὶ δικάζοντες διαφωνήσουσι καὶ οἱ μὲν ἕξ τῇδε στοιχήσουσι τῇ ἀποφάσει, οἱ τέσσαρες δὲ ἑτέρας εἰσὶ ψήφου, τότε ἀναγκάζονται πάντες ψηφίσασθαι καὶ παρασχεῖν ἔγγραφον ψῆφον. ἡ⁶ μὲν τῶν ἕξ ψῆφος ἰσχυροτέρα τε ἐστὶ καὶ κρατεῖ, μὴ οὐχὶ⁷ ὑποκεῖσθαι ἐκκλήτῳ, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ διὰ τῆς ἐκκλήτου δοκιμάζεσθαι, εἰ καλῶς ἢ μὴ ἐξεφωνήθη ἀντιλεγόντων τῶν ἑτέρων δ' δικαστῶν. διὰ τοῦτο τοίνυν εἴρηται κρατεῖν τὴν τῶν πλειόνων ψῆφον, ὅτι οὐχ ἡ σημείωσις τῶν δ' προφερομένη ἐξετάζεται, ἀλλ' ἡ παρὰ τῶν ἕξ γενομένη δικαστῶν ἐκείνη διὰ τῆς ἐκκλήτου⁸ καὶ τὴν ἐπήρειαν⁹ καὶ τὴν ἀμαθίαν καὶ τὴν ἄγνοιαν διορθοῦται· καὶ καθ' ὃ μὲν καλῶς ἔκριναν, κρατεῖ, καθ' ὃ δὲ ἔπταισαν μέρος, διορθοῦται ὑπὸ τῆς ἐκκλήτου. εἶπον ἐγώ· φέρε¹⁰ τυχὸν γενέσθαι παρὰ τῶν ἕξ δικαστῶν καὶ δοθῆναι τῷ ἐνὶ μέρει, καὶ ἑτέραν σημείωσιν παρὰ

¹ Basil. LII, 1, 46. ² Basil. VII, 1, 18. ³ Cod. δικαστικῶν. ⁴ Bas. IX, 3, 36. Ibi legitur: ἡ τῶν ἄλλων ψ. quod corrigendum est. ⁵ Cod. ὑπερθ. ⁶ Malim καὶ ἡ. ⁷ Legerim μὴ ὥς οὐχί. ⁸ Nonnulla hic exciderunt, nisi forte κατὰ pro sequenti καὶ legendum sit. ⁹ Cod. ἀπηρείαν. Forte ἀπειρίαν. ¹⁰ Legerim ψῆφον.